

1° JUZGADO CIVIL - Sede Principal

EXPEDIENTE : 00030-2023-0-3101-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : JIMENEZ PINEDA ANA LIBIA
ESPECIALISTA : OLIVOS CAJUSOL JUAN_E
PERITO : PEREZ MAITA, JOSE ELIAS
CHIROQUE SUAREZ, ELLEN TATIANA
TERCERO : OCUPANTES DEL, INMUEBLE
DEMANDADO : FARIAS CALDERON, PAULINA
CORDOVA ATOCHE, EBER HERNAN
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA

Resolución Número: DIECINUEVE.

Sullana, veintiocho de enero del

Año dos mil veintiséis. –

I. ANTECEDENTES.

1. Es de verse del Sistema Integrado Judicial el Ingreso N°670-2026 referido al escrito presentado por el representante de la entidad demandante Banco Scotiabank Perú SAA, indicando que, solicita se convoque a remate vía REMAJU del inmueble hipotecado, ordenando las diligencias preliminares, el pegado del aviso de remate en el inmueble dado en garantía y en la tablilla del juzgado, así como oportunamente la publicación del aviso de remate vía el Portal Web del Poder Judicial, adjuntando certificado de gravamen actualizado del inmueble hipotecado e inscrito en la Partida N°15266025.

II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.

2. Es de verse del Sistema Integrado Judicial que con resolución número dieciséis se aprueba el informe pericial de valuación del inmueble dado en garantía hipotecaria de autos, presentado por los peritos Chiroque Suárez Ellen Tatiana y Pérez Maita José Elías, respecto del inmueble ubicado en Centro Poblado Saman, Mz 178 lote 3 distrito de Marcavelica, provincia Sullana y departamento Piura, inscrito en la partida P15266025 zona registral I - sede Piura, que se valoriza en el monto de S/.191, 166.92 (ciento noventa y un mil ciento sesenta y seis con 92/100 soles). Esta resolución número dieciséis ha sido notificada a las partes el día 24 de noviembre del 2025, esto es, han transcurrido más de dos meses, sin que dentro del plazo de ley se interponga recurso de apelación contra la misma; por lo tanto, ha adquirido la calidad de firme por consentida, de conformidad con lo previsto por el artículo 123° del Código Procesal Civil; debiéndose declarar en ese sentido.

3. Habiéndose efectuado la valorización del bien inmueble dado en garantía hipotecaria y conforme está ordenado en autos, corresponde convocar a remate judicial electrónico.

III. DECISIÓN.

Por las consideraciones expuestas, SE RESUELVE:

1. DECLARAR FIRME por consentida la resolución número dieciséis de autos.

2. CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL – REM@JU a efectos de proceder al remate en primera convocatoria del siguiente inmueble materia de ejecución forzada:

1.1 Descripción:

Sobre el inmueble: CENTRO POBLADO SAMAN

Ubicación: MZ 178 LOTE 3

Distrito: MARCAVELICA, Provincia: SULLANA, Departamento: PIURA

Las inscripciones corren inscritas en la Partida N° P15266025

Partida Antecedente: P15265727

1.2 Porcentaje del predio a rematar: El 100% de las acciones y derechos del predio objeto de ejecución.

1.3 Tipo de inmueble: Casa habitación

2. Convóquese automáticamente al segundo y tercer remate electrónico judicial de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

3. CARGAS Y GRAVAMENES:

II. GRAVÁMENES Y CARGAS INSCRITOS VIGENTES

ASIENTO	SERVICIO INSCRITO	ACCIÓN	FECHA INSCRIPCIÓN
0006	HIPOTECA	INSCRIPCION	28/01/2022 10:04:45

III. CARGAS Y GRAVÁMENES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS

Ninguno.

IV. TÍTULOS PENDIENTES DE INSCRIPCIÓN

Que sobre las(s) Partida(s) Registral(es) señalada(s) existe(n) el (los) siguiente(s) título(s) pendiente(s) de inscripción:

PARTIDA	TÍTULO	FECHA	ACCIÓN	SERVICIO
Ninguno.				

4. VALOR DE TASACIÓN:

4.1 Se ha valorizado, según pericia judicial aprobada, en la suma de S/.191,166.92 (ciento noventa y un mil ciento sesenta y seis con 92/100 soles).

5. PRECIO BASE DEL REMATE:

5.1 PRIMERA CONVOCATORIA: El precio base equivale a las dos terceras partes del valor de la tasación, el cual asciende a S/.127,444.61 (ciento veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro y 61/100 soles).

5.2. SEGUNDA CONVOCATORIA: Se deduce el 15% del precio base del anterior remate, por lo que el precio base del presente remate asciende a S/.108,327.92 (ciento ocho mil trescientos veintisiete con 92/100 soles).

5.3. TERCERA CONVOCATORIA: Se deduce el 15% del precio base del anterior remate, por lo que el precio base del presente remate asciende a S/.92,078.73 (noventa y dos mil setenta y ocho con 73/100 soles).

6. OBLAJE Y ARANCEL POR PARTICIPAR EN REMATE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: a) Depositar el 10% del valor de tasación mediante depósito judicial electrónico en la moneda en que se realizó la tasación comercial del bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229; y b) Adjuntar el arancel judicial por participación de remate de inmueble.

7. PUBLICACIÓN: Procédase a la publicación de los avisos del remate en el PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley N° 30229 y su reglamento,

una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la tercera convocatoria, teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

8. Fíjese por única vez el cartel de remate electrónico en la vitrina del local de Juzgado y en el inmueble a rematar por parte del personal adscrito al propio órgano jurisdiccional o por el especialista legal de acto externo, o por quien corresponda según el distrito judicial, en forma oportuna y bajo responsabilidad.

3. NOTIFÍQUESE a las partes. —